BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITO PENAL

CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM Geral)

DISCIPLINA

Direito Penal

BANCA

Bancas variadas (VUNESP, FGV, FCC, Instituto AOCP, entre outras)

18	10	14	1	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3
2 BASE LEGAL ... 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 6
5 LEI SECA COMENTADA ... 10
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) ... 13
7 SÚMULAS RELEVANTES ... 14
8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 14
9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL ... 16
10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 17
11 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 18
12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 20
13 RESUMO DA VÉSPERA ... 24
Estudo completo do assunto — material integrado ... 25
Mapa mental do assunto ... 25
Lei seca do assunto — texto oficial ... 26
Bateria de questões resolvidas ... 28
Revisão rápida — perguntas e respostas ... 32
Vídeos complementares ... 32

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Quando você compra um carro usado, aceita uma nota de dinheiro, confere o documento de um desconhecido ou consulta a placa de uma moto na abordagem, está confiando em **sinais oficiais**. Essa confiança coletiva na autenticidade de moedas, documentos, selos, identidades e números de identificação é a **fé pública**. Os **crimes contra a fé pública** punem quem a rompe, e o prejuízo vai além da vítima direta, porque toda a sociedade depende desses sinais para negociar, circular e se identificar.

No Código Penal, esse conjunto forma o **Título X da Parte Especial** (arts. 289 a 311-A). Ele reúne moeda falsa, falsidade de títulos e papéis públicos, falsidade documental, falsa identidade e fraudes em certames de interesse público. O **foco do edital da GCM**, porém, costuma ser o **art. 311: adulteração de sinal identificador de veículo**, crime muito ligado ao trabalho de abordagem e fiscalização nas ruas, que é onde o guarda municipal atua.

A banca costuma cobrar:

- os **núcleos do tipo** do art. 311 (adulterar, remarcar, suprimir);
- o **objeto material** (chassi, monobloco, motor, placa e qualquer sinal identificador);
- o elemento normativo **"sem autorização do órgão competente"**;
- a **pena** do caput (3 a 6 anos de reclusão e multa) e a do § 3º (4 a 8 anos);
- a **causa de aumento** para o funcionário público (§ 1º);
- as **condutas equiparadas** do § 2º, em especial a expressão **"que devesse saber"**;
- a diferença entre o crime (art. 311 do CP) e a **infração de trânsito** (art. 230, I, do CTB);
- a distinção entre **falsidade material** e **falsidade ideológica**, e a identificação do crime em casos concretos (moeda falsa, documento falso, uso de documento falso, falsa identidade).

> **BIZU**
>
> Guarde a imagem do art. 311: ele **não é crime de falsificar documento**. O objeto é o **sinal físico** que identifica o veículo (número gravado no chassi, no motor, nas placas). Quem confunde com falsidade documental erra a questão.

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta apostila, você deverá ser capaz de:

- explicar o conceito de **fé pública** como bem jurídico protegido pelo Título X do Código Penal;
- listar os capítulos do Título X e dar exemplos de seus crimes principais;
- descrever as condutas do **art. 311** e suas formas equiparadas e qualificadas;
- aplicar a causa de aumento do § 1º e a pena do § 3º a casos concretos;
- distinguir o crime do art. 311 da infração do **art. 230, I, do CTB**;
- diferenciar falsidade material de falsidade ideológica e reconhecer o uso de documento falso e a falsa identidade;
- orientar a atuação do guarda municipal diante de veículo com sinais adulterados.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

A base legal do assunto está, principalmente, no **Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940)**, no Título X da Parte Especial, e em duas normas de apoio.

Norma	Dispositivos centrais	Assunto
Código Penal	Arts. 289 a 311-A	Crimes contra a fé pública
Código Penal	Art. 311	Adulteração de sinal identificador de veículo (foco do edital)
Lei nº 14.562/2023	Alteração do art. 311	Ampliou o alcance do tipo (elétricos, híbridos, reboques, semirreboques e suas combinações)
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997)	Art. 230, I	Infração gravíssima: conduzir veículo com identificação violada ou falsificada
Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais)	Art. 5º, VI	Competências de trânsito da guarda, quando atribuídas pelo Município

2.1. Estrutura do Título X

O Título X é dividido em capítulos, cada um com um tipo de falsidade.

Capítulo	Tema	Exemplo de crime
I	Moeda falsa	Falsificar moeda (art. 289)
II	Falsidade de títulos e outros papéis públicos	Falsificar papel selado ou selo de controle tributário (art. 293)
III	Falsidade documental	Selo público (art. 296); documento público (art. 297); falsidade ideológica (art. 299); uso de documento falso (art. 304)
IV	Outras falsidades	Falsa identidade (art. 307); adulteração de sinal de veículo (art. 311)
V	Fraudes em certames de interesse público	Utilizar ou divulgar conteúdo sigiloso de concurso (art. 311-A)

ATENÇÃO

O art. 311, apesar de tratar de veículos, **não é crime patrimonial**. Ele está no título dos crimes contra a **fé pública**, pois protege a confiança nos sinais de identificação do veículo. É comum o enunciado ligar o fato a furto ou roubo, mas o bem jurídico do art. 311 é outro.

2.2. A redação atual do art. 311

A redação atual do caput foi dada pela **Lei nº 14.562/2023**, que ampliou o alcance do tipo. Antes, a lei mirava o veículo automotor. Hoje, alcança também veículo **elétrico, híbrido, reboque, semirreboque** e **suas combinações**, bem como seus **componentes e equipamentos**.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. O que é fé pública

Fé pública é a confiança geral na autenticidade de determinados objetos, sinais e documentos que o Estado reconhece ou que circulam com valor jurídico. Quando alguém falsifica algo que deveria ser confiável, a coletividade inteira é atingida, e não apenas uma pessoa. Por isso, esses crimes têm **sujeito passivo principal o Estado e a sociedade**, mesmo que uma pessoa determinada também sofra prejuízo.

3.2. Falsidade material e falsidade ideológica

Essa distinção é uma das mais cobradas do Título X.

Aspecto	Falsidade material	Falsidade ideológica
O que é falso	A **forma** do documento: ele é fabricado ou alterado	O **conteúdo**: o documento é autêntico na forma, mas traz informação falsa
Exemplos de tipos	Falsificação de documento público (art. 297) e particular (art. 298)	Falsidade ideológica (art. 299)
Exemplo prático	Falsificar uma CNH; adulterar o texto de um documento verdadeiro	Inserir declaração falsa em documento verdadeiro

> **EXEMPLO**
>
> Um sujeito fabrica uma carteira de habilitação inteira, com papel, brasão e número. É **falsidade material**: o documento é falso na forma. Já o declarante que, perante o agente competente, faz constar em documento verdadeiro uma informação que sabe ser falsa, para criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pratica **falsidade ideológica**: o documento é verdadeiro na forma, mas o conteúdo é falso.

3.3. Termos que aparecem no art. 311

- **Chassi**: estrutura do veículo, onde fica gravado o número de identificação.
- **Monobloco**: estrutura única que reúne carroceria e chassi, em muitos veículos modernos.
- **Placa de identificação**: sinal externo, com lacre, caracteres e características próprias.
- **Sinal identificador**: qualquer marca, número ou elemento que identifique o veículo ou seus componentes. A lei usa a expressão "qualquer sinal identificador", o que torna o rol **exemplificativo**.
- **Elemento normativo do tipo**: expressão que exige valoração jurídica; no art. 311, é o trecho "sem

autorização do órgão competente".

3.4. Classificação do art. 311

- **Crime comum**: qualquer pessoa pode praticá-lo, inclusive o proprietário do veículo.
- **Tipo misto alternativo** (ação múltipla ou conteúdo variado): vários verbos no mesmo tipo; praticar mais de um deles, no mesmo contexto e contra o mesmo objeto, gera **crime único**.
- **Doloso**: não há previsão da forma culposa; crimes culposos só existem quando a lei os prevê expressamente.
- **Sem finalidade específica de lucro**: o tipo não exige que o agente queira obter vantagem econômica.
- **Crime que deixa vestígios**: a adulteração é comprovada por **perícia**.
- **Ação penal pública incondicionada**.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Os núcleos do tipo do art. 311

O caput tem **três verbos**:

- **adulterar**: alterar os caracteres originais, modificando a numeração ou o sinal;
- **remarcar**: marcar de novo, em geral gravando outra numeração;
- **suprimir**: eliminar, apagar, retirar (por exemplo, raspar o número do chassi).

Como o tipo é misto alternativo, quem **suprime e, logo depois, remarca** o número do chassi do mesmo veículo, no mesmo contexto, responde por **um só crime**.

> DOUTRINA
>
> No tipo misto alternativo, os verbos são formas de realizar a mesma ofensa ao bem jurídico. Por isso, praticar dois ou mais núcleos na mesma situação de fato não multiplica os crimes: não há concurso material nem crime continuado, mas crime único.

4.2. O objeto material

A lei protege o número de **chassi**, o **monobloco**, o **motor**, a **placa de identificação** e **qualquer sinal identificador** do veículo, e também dos seus **componentes e equipamentos**. O alcance subjetivo do veículo, desde a Lei 14.562/2023, é amplo: automotor, elétrico, híbrido, reboque, semirreboque e suas combinações.

Isso explica por que uma **bicicleta comum**, de propulsão humana, não se enquadra no tipo: ela não é veículo automotor, elétrico, híbrido, reboque ou semirreboque. Raspar o número de série do quadro de uma bicicleta comum, portanto, **não é crime do art. 311**.

4.3. O elemento normativo "sem autorização do órgão competente"

A conduta só é crime quando praticada **sem autorização** do órgão competente. Há situações em que a remarcação é **legal**, por exemplo quando o órgão de trânsito autoriza a regravação de um chassi ilegível, sob sua fiscalização. Nesse caso, a conduta é **atípica**: não há crime.

> **PEGADINHA**
>
> "Remarcar o número do chassi é crime em qualquer circunstância." Falso. A autorização do órgão competente afasta a tipicidade. A ausência de autorização é elemento do tipo.

4.4. Sujeitos do crime e elemento subjetivo

- **Sujeito ativo**: qualquer pessoa (crime comum), inclusive o **proprietário** que remarca o chassi do próprio veículo para ocultar a origem. O fato de o veículo ser dele não afasta o crime, porque o bem jurídico é a fé pública, e não o patrimônio.
- **Sujeito passivo**: o Estado e a coletividade, titulares da fé pública; podem existir vítimas indiretas, como o comprador enganado.
- **Elemento subjetivo**: o **dolo**. A regra geral é que não existe crime culposo sem previsão expressa, e o art. 311 não prevê a forma culposa.

4.5. Consumação

O crime se consuma com a **prática de qualquer dos verbos** (adulterar, remarcar ou suprimir), **independentemente** de venda posterior, registro do veículo no órgão de trânsito, prejuízo econômico ou apreensão pela polícia. Esses eventos posteriores são mero exaurimento ou matéria de outras condutas.

4.6. Causa de aumento: o funcionário público (§ 1º)

> **LEI SECA**
>
> **CP, art. 311, § 1º.** Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço.

O aumento é de **1/3** e exige que o crime seja cometido **no exercício da função pública ou em razão dela**. O exemplo clássico é o servidor do órgão de trânsito que remarca, ele mesmo, o chassi de um veículo valendo-se do cargo: soma-se a quebra do dever funcional ao ato ilícito.

O **particular**, ainda que comerciante, **não sofre** esse aumento. A atividade comercial, quando for o caso, é tratada pelo § 3º, e não pelo § 1º.

4.7. Condutas equiparadas (§ 2º)

O § 2º manda aplicar as **mesmas penas do caput** a três grupos de condutas.

Inciso I: o funcionário que contribui. Alcança o **funcionário público** que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, **fornecendo indevidamente material ou informação oficial**.

Inciso II: os instrumentos. Alcança quem **adquire, recebe, transporta, oculta, mantém em depósito, fabrica, fornece** (a título oneroso ou gratuito), **possui ou guarda** maquinismo, aparelho, instrumento ou

objeto **especialmente destinado à falsificação ou adulteração**. Aqui, a lei transformou em crime autônomo o que seria mero ato preparatório. Quem guarda, em uma oficina, punções e numeradores feitos para adulterar chassi responde pelas penas do caput, ainda que não os tenha usado.

Inciso III: o veículo adulterado. Alcança quem **adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda** ou **de qualquer forma utiliza**, em proveito próprio ou alheio, **veículo ou partes com sinais que devesse saber estar adulterados ou remarcados**.

ATENÇÃO

Observe a expressão **"que devesse saber"** no inciso III. Ela permite punir quem tinha condições de perceber a adulteração (por exemplo, comprou o veículo por preço muito abaixo do mercado e sem documentação), **sem exigir prova de ciência plena**. Quem conduz ou utiliza o veículo adulterado pode responder mesmo sem ter feito a adulteração.

Muitos dos verbos do § 2º (ocultar, manter em depósito, transportar, conduzir) descrevem condutas que **se prolongam no tempo**. Em geral, isso permite a **prisão em flagrante enquanto durar a situação**.

4.8. Forma qualificada pela atividade comercial (§§ 3º e 4º)

LEI SECA

CP, art. 311, § 3º. Praticar as condutas de que tratam os incisos II ou III do § 2º deste artigo no exercício de atividade comercial ou industrial:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

O § 3º tem **pena própria**, mais grave que a do caput (que é de 3 a 6 anos). O § 4º **equipara** à atividade comercial qualquer forma de **comércio irregular ou clandestino**, inclusive o exercido em **residência**. É o caso típico do **desmanche clandestino**: um local que recebe veículos de origem ilícita com sinais adulterados, desmonta e vende as peças.

4.9. Quadro de penas do art. 311

Dispositivo	Hipótese	Consequência
Caput	Adulterar, remarcar ou suprimir sinal identificador sem autorização	Reclusão, 3 a 6 anos, e multa
§ 1º	Crime por agente no exercício da função pública ou em razão dela	Pena aumentada de 1/3
§ 2º, I a III	Funcionário que contribui; quem fabrica ou guarda instrumento; quem utiliza veículo que devia saber adulterado	Mesmas penas do caput
§ 3º	Condutas dos incisos II ou III do § 2º em atividade comercial ou industrial	Reclusão, 4 a 8 anos, e multa
§ 4º	Equiparação do comércio irregular ou clandestino, inclusive em residência	Aplica-se o § 3º

BIZU

Três números para gravar: **3 a 6** (caput e § 2º), **4 a 8** (§ 3º, atividade comercial) e **1/3** (§ 1º, função pública). A banca troca esses números nas alternativas.

4.10. O art. 311 e as falsidades documentais

O art. 311 está fora das "falsidades documentais" clássicas. Ele protege a **identificação do veículo**, base do registro, do licenciamento, da propriedade e do rastreamento policial. Adulterar esses sinais é o recurso típico de quem quer ocultar o furto ou o roubo do veículo, fraudar o seguro ou esconder dívidas e infrações.

Veja como o art. 311 se relaciona com outros crimes do Título X:

- **Falsificação de documento público (art. 297)**: falsifica-se ou altera-se um **documento**; o objeto é o papel ou o registro, e não o sinal físico do veículo.
- **Falsidade ideológica (art. 299)**: o documento é verdadeiro, mas traz conteúdo falso.
- **Uso de documento falso (art. 304)**: usar documento falsificado ou alterado.
- **Falsa identidade (art. 307)**: atribuir-se ou atribuir a terceiro identidade falsa.
- **Uso de documento de identidade alheia (art. 308)**: usar como próprio documento verdadeiro de outra pessoa.

4.11. Art. 311 do CP e art. 230, I, do CTB

O **Código de Trânsito Brasileiro** trata a mesma realidade pela ótica administrativa. O art. 230, I, define como **infração gravíssima** conduzir o veículo com o **lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação violado ou falsificado**. As consequências incluem multa, apreensão do veículo e remoção como medida administrativa.

Assim, o mesmo fato pode gerar **duas consequências independentes**:

- a **responsabilização penal** do art. 311, investigada pela polícia judiciária;
- a **autuação administrativa** do art. 230, I, do CTB.

O agente de trânsito ou o guarda municipal **com competência de trânsito** atua na parte administrativa e, em caso de flagrante, conduz o suspeito ao delegado de polícia. A competência de trânsito da guarda **depende de atribuição pelo Município** (Lei nº 13.022/2014, art. 5º, VI).

> **COMPARAÇÃO**
>
> Art. 311 do CP: **crime**, bem jurídico fé pública, apuração pela polícia judiciária. Art. 230, I, do CTB: **infração administrativa gravíssima**, aplicada na fiscalização de trânsito. Um não exclui o outro: ambos podem ocorrer no mesmo fato.

4.12. Outras falsidades do Título X

Para situar o art. 311, vale conhecer o tom dos demais crimes do Título, que também aparecem em prova.

Moeda falsa (art. 289). Falsificar, fabricando ou alterando, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Pena: reclusão de 3 a 12 anos e multa. O § 1º pune, nas mesmas penas, quem importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. O § 2º pune com detenção de 6 meses a 2 anos e multa quem, tendo recebido de boa-fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a **restitui à circulação depois de conhecer a falsidade**: é a forma **privilegiada**, que exige o recebimento de boa-fé e o repasse após descobrir a falsidade.

Falsificação de documento público (art. 297). Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Se o agente é funcionário público e comete o

crime prevalecendo-se do cargo, a pena aumenta de **sexta parte** (§ 1º). O § 2º **equipara a documento público** o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular.

Falsificação de documento particular (art. 298). Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. O cartão de crédito ou débito é tratado como documento particular (parágrafo único).

Falsidade ideológica (art. 299). Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, **com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante**. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 a 3 anos e multa, se particular. Há aumento de sexta parte se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil.

Uso de documento falso (art. 304). Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os arts. 297 a 302. A pena é a **cominada à falsificação ou à alteração**. É um tipo **remetido**: a pena depende do documento usado.

Falsa identidade (art. 307). Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, **se o fato não constitui elemento de crime mais grave**. Dar nome falso à autoridade policial para esconder antecedentes configura esse crime.

Uso de documento de identidade alheia (art. 308). Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. Pena de detenção de 4 meses a 2 anos e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. O documento é **verdadeiro**, de outra pessoa; se fosse falsificado, o caso seria do art. 304.

RESUMO

Falsifica-se a **forma** (arts. 297 e 298); mente-se no **conteúdo** (art. 299); **usa-se** o falso (art. 304); mente-se sobre **quem se é** (art. 307); usa-se documento **verdadeiro de outro** (art. 308); mexe-se no **sinal do veículo** (art. 311).

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

5.1. Art. 311 do Código Penal

TEXTO LEGAL

LEI SECA

CP, art. 311, caput. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

Comentário. O tipo é misto alternativo e comum. O rol de objetos é exemplificativo, por causa de "qualquer sinal identificador". A expressão "sem autorização do órgão competente" é elemento normativo: a remarcação autorizada é fato atípico. A redação decorre da Lei nº 14.562/2023.

5.2. Art. 289 do Código Penal (moeda falsa)

TEXTO LEGAL

LEI SECA

CP, art. 289. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro:

Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa.

§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa.

§ 2º - Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Comentário. A moeda **idônea**, isto é, capaz de enganar uma pessoa comum, atrai a competência da **Justiça Federal** e não admite o princípio da insignificância. Se a falsificação é **grosseira**, o crime passa a ser estelionato (Súmula 73 do STJ). O § 2º, privilegiado, exige recebimento de boa-fé e repasse **depois** de conhecer a falsidade.

5.3. Art. 297 do Código Penal (documento público)

TEXTO LEGAL

LEI SECA

CP, art. 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

§ 2º - Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular.

Comentário. Há uma pegadinha clássica: o **testamento particular** e o **cheque** (título transmissível por endosso) são documento **público por equiparação**. O **cartão de crédito ou débito**, ao contrário, é documento particular (art. 298, parágrafo único).

5.4. Art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica)

TEXTO LEGAL

LEI SECA

CP, art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

Comentário. O documento é **formalmente verdadeiro**, mas com **conteúdo falso**. O tipo exige **fim especial** (prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante). "Fazer inserir" é a chamada **falsidade mediata**: um terceiro de boa-fé lança a declaração falsa. O valor da multa em réis, que aparece no texto legal, está superado pelo sistema de dias-multa (Lei nº 7.209/1984).

5.5. Art. 304 do Código Penal (uso de documento falso) TEXTO LEGAL

LEI SECA

CP, art. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Comentário. Tipo remetido. **Exibir o documento falso a policial**, ainda que a pedido dele, configura o crime. A competência é fixada pelo órgão ou entidade a quem o documento foi apresentado (Súmula 546 do STJ).

5.6. Art. 307 do Código Penal (falsa identidade) TEXTO LEGAL

LEI SECA

CP, art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Comentário. O crime ocorre **sem uso de documento**. Tem **subsidiariedade expressa**: se o fato for elemento de crime mais grave, aplica-se este. Atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é crime mesmo quando o agente alega agir em autodefesa (Súmula 522 do STJ).

5.7. Art. 308 do Código Penal (documento de identidade alheia) TEXTO LEGAL

LEI SECA

CP, art. 308. Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:

Pena - detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Comentário. O documento é **verdadeiro**, pertence a outra pessoa. Se fosse falsificado, o caso seria de uso de documento falso (art. 304). O tipo pune também quem **cede** o documento, e é **subsidiário**.

5.8. Dispositivos de apoio sobre o veículo

TEXTO LEGAL

LEI SECA

CTB, art. 230, I. Conduzir o veículo com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado: infração gravíssima, com multa e apreensão do veículo.

Comentário. Infração administrativa **independente** do crime do art. 311. A remoção do veículo é medida administrativa.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

A matéria é tratada em provas, em geral, pelo texto da lei e por orientações consolidadas dos tribunais superiores. Os pontos abaixo são os mais seguros e coincidem com o que as súmulas e a jurisprudência dominante indicam.

JURISPRUDÊNCIA

Placa alterada com fita adesiva. Os tribunais superiores entendem que alterar letras ou números da placa, inclusive com fita adesiva, para enganar a fiscalização, configura adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311). Não é mera "infração de trânsito": há crime. Da mesma forma, cobrir o número da placa com fita isolante para enganar a fiscalização pode configurar o art. 311.

JURISPRUDÊNCIA

Moeda falsa idônea. A falsificação capaz de enganar uma pessoa comum configura o crime do art. 289 e atrai a competência da Justiça Federal, sem aplicação do princípio da insignificância. A falsificação **grosseira**, perceptível à primeira vista, é fato diferente: tende ao estelionato, da competência da Justiça Estadual (Súmula 73 do STJ).

JURISPRUDÊNCIA

Falsa identidade perante a polícia. Dar nome falso à autoridade policial, mesmo para evitar a própria prisão ou esconder antecedentes, configura falsa identidade. A alegação de autodefesa não afasta o crime (Súmula 522 do STJ).

Em prova:

quando o enunciado trouxer "placa clonada", "placa adulterada com fita" ou "chassi raspado", pense no art. 311. Quando trouxer "apresentou documento falso ao policial", pense no art. 304. Quando trouxer "deu nome falso ao policial", pense no art. 307.

7 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

Súmula	Tribunal	Conteúdo resumido
73	STJ	A utilização de papel-moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual
522	STJ	A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
546	STJ	A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor

BIZU

As três súmulas giram em torno de **situações práticas de rua**: moeda grosseira (estelionato), nome falso ao policial (crime mesmo em autodefesa) e documento falso exibido a um órgão (a competência segue o órgão a quem o documento foi apresentado).

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

8.1. Falsidade material x falsidade ideológica

Critério	Falsidade material	Falsidade ideológica
Atinge	A forma do documento	O conteúdo do documento
Documento	Fabricado ou alterado	Verdadeiro na forma

Critério	Falsidade material	Falsidade ideológica
Tipos	Arts. 297 e 298	Art. 299
Fim especial	Não exigido no tipo	Prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante

8.2. Crimes do Título X em situações de abordagem

Situação	Crime provável
Raspar o número do chassi ou do motor	Art. 311 (suprimir)
Trocar a placa verdadeira pela de outro veículo (placa clonada)	Art. 311 (adulterar)
Guardar punções e numeradores feitos para adulterar chassi	Art. 311, § 2º, II
Conduzir veículo que devia saber ter o chassi remarcado	Art. 311, § 2º, III
Desmonte clandestino de veículos com sinal adulterado	Art. 311, § 3º (com o § 4º)
Fabricar CNH falsa	Art. 297
Exibir ao policial documento falsificado	Art. 304
Dar nome falso ao policial	Art. 307
Usar como seu o documento verdadeiro de outra pessoa	Art. 308
Repassar nota falsa, depois de saber que é falsa, tendo-a recebido de boa-fé	Art. 289, § 2º

8.3. Art. 311 do CP x art. 230, I, do CTB

Aspecto	Art. 311 do CP	Art. 230, I, do CTB
Natureza	Crime	Infração administrativa gravíssima
Conduta	Adulterar, remarcar ou suprimir sinal identificador sem autorização	Conduzir o veículo com identificação violada ou falsificada
Consequência	Reclusão e multa	Multa, apreensão e remoção do veículo
Quem apura	Polícia judiciária	Agente de trânsito (inclusive guarda com competência de trânsito)
Relação	Podem ocorrer no mesmo fato, de forma independente	

8.4. Três números do art. 311

Dispositivo	Número
Caput e § 2º	Reclusão de 3 a 6 anos e multa
§ 1º	Aumento de 1/3 (função pública ou em razão dela)
§ 3º	Reclusão de 4 a 8 anos e multa (atividade comercial ou industrial)

9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

Na rua, o guarda municipal é quem primeiro percebe o desacordo entre o veículo e sua identificação. A atuação correta tem **três eixos**: observar, preservar e comunicar.

9.1. Observar

A identificação do veículo começa pela **observação das placas** (lacre, tipo de fixação, caracteres e condições), pela **conferência da numeração do chassi com a documentação** e pela **consulta aos sistemas oficiais** de registro e de veículos furtados ou roubados. São **indícios de adulteração**:

- desacordo entre a placa e o veículo;
- sinais de lixamento, solda ou marcas de ferramenta na gravação do chassi;
- placas com caracteres alterados, remendados ou cobertos;
- condutor que não sabe explicar a origem do veículo, preço muito abaixo do mercado e ausência de documentação.

9.2. Preservar

A constatação formal da adulteração **depende de perícia**, realizada por órgão técnico. A perícia pode revelar a numeração original do chassi, mesmo quando suprimida, e é importante porque o crime **deixa vestígios**. Por isso, o guarda deve:

- **preservar o veículo e o local**;
- **evitar manusear a numeração**;
- **documentar a ocorrência**;
- **acionar a autoridade policial**.

O guarda **não faz a perícia** nem conclusões técnicas por conta própria. Atribuir ao guarda a perícia é erro clássico de prova.

9.3. Comunicar e conduzir

Em caso de flagrante, o suspeito é **conduzido ao delegado de polícia**, que decide sobre o procedimento. Como as condutas do § 2º se prolongam no tempo (ocultar, manter em depósito, transportar, conduzir), em geral é possível a prisão em flagrante enquanto durar a situação. Qualquer do povo pode prender quem está em flagrante, e os agentes de segurança têm o dever de fazê-lo.

EXEMPLO

Em uma blitz de trânsito, a equipe percebe que o número de chassi de uma motocicleta aparenta ter sido lixado e regravado. O condutor diz que comprou o veículo há dois meses, pagando valor muito abaixo do mercado e sem documentação. Há indícios de que ele conduz veículo que **devia saber adulterado** (art. 311, § 2º, III). A equipe lavra a autuação administrativa cabível (competência de trânsito, quando atribuída ao Município), **preserva o veículo** e conduz o condutor ao distrito policial, onde a **perícia** confirmará a adulteração.

9.4. Competência de trânsito

A atuação administrativa do guarda em matéria de trânsito **depende da atribuição pelo Município** (Lei nº 13.022/2014, art. 5º, VI). Sem essa atribuição, a atuação do guarda se limita à proteção, à preservação do local e à comunicação à autoridade competente.

ATENÇÃO

Não confunda os papéis. O guarda **autua** (se tiver competência de trânsito), **preserva** e **conduz**. Quem **faz a perícia** é o órgão técnico. Quem **decide o procedimento** é o delegado de polícia.

9.5. Documento falso e falsa identidade na abordagem

Na abordagem, também é comum o suspeito:

- **exibir documento falso** (art. 304);
- **dar nome falso** para esconder antecedentes (art. 307), mesmo que alegue estar se defendendo (Súmula 522 do STJ);
- **usar documento verdadeiro de outra pessoa** (art. 308).

O guarda deve registrar com precisão o que foi apresentado, a quem, e em que circunstâncias, pois a **competência** para o uso de documento falso segue o órgão a quem o documento foi apresentado (Súmula 546 do STJ).

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

1. **Os três verbos** do art. 311: adulterar, remarcar, suprimir.
2. **O bem jurídico** do art. 311: a fé pública, e não o patrimônio.
3. **O elemento normativo** "sem autorização do órgão competente": a remarcação autorizada é atípica.
4. **A pena do caput**: reclusão de 3 a 6 anos e multa; a do § 3º: 4 a 8 anos e multa.
5. **O aumento de 1/3** do § 1º, para o crime cometido no exercício da função pública ou em razão dela; o particular não o sofre.
6. **O § 2º**: funcionário que contribui, instrumentos especialmente destinados à adulteração e uso de

veículo que devia saber adulterado.

7. **A expressão "que devesse saber"** do inciso III, que dispensa a prova de ciência plena.
8. **Tipo misto alternativo**: vários verbos no mesmo contexto geram crime único.
9. **O alcance do tipo**: veículo automotor, elétrico, híbrido, reboque, semirreboque e suas combinações, mais componentes e equipamentos (bicicleta comum não entra).
10. **Crime comum e doloso**, sem forma culposa e sem exigência de fim de lucro.
11. **Art. 311 do CP x art. 230, I, do CTB**: crime e infração administrativa independentes.
12. **A perícia** e o papel do guarda (preservar e comunicar).
13. **Falsidade material x ideológica**, uso de documento falso e falsa identidade.

RESUMO

Os campeões de cobrança: **verbos e objeto do art. 311**, **autorização** como elemento do tipo, **penas** (3 a 6; 4 a 8; 1/3), **"que devesse saber"**, **crime x infração do CTB** e **atuação do guarda**.

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"O art. 311 do Código Penal é crime contra o patrimônio."*
Falso. É crime contra a **fé pública**, pois protege a confiança nos sinais de identificação dos veículos, ainda que muitas vezes se ligue a furto ou roubo.

✗ *"O art. 311 só alcança a adulteração do número do chassi de automóveis comuns."*
Falso. O tipo abrange chassi, monobloco, motor, placa de identificação e qualquer sinal identificador, e alcança veículo automotor, elétrico, híbrido, reboque, semirreboque e suas combinações, além de componentes e equipamentos.

✗ *"Remarcar o número do chassi é crime em qualquer circunstância."*
Falso. O tipo exige que a conduta seja **sem autorização do órgão competente**. Havendo autorização, a conduta é atípica.

✗ *"Só o funcionário do órgão de trânsito pode praticar o crime do art. 311."*
Falso. O crime é **comum**: qualquer pessoa pode praticá-lo, inclusive o proprietário do veículo.

✗ *"O proprietário que remarca o chassi do próprio veículo não comete crime, porque o veículo é dele."*
Falso. O bem jurídico é a fé pública, e não o patrimônio do proprietário.

✗ *"O art. 311 admite a forma culposa."*
Falso. O crime é doloso; não há previsão de modalidade culposa, e crime culposo só existe quando a lei o prevê expressamente.

✗ *"O art. 311 exige finalidade específica de obter lucro."*
Falso. O tipo básico não exige fim de lucro.

✗ *"O art. 311 se consuma apenas quando o veículo é vendido."*
Falso. O crime se consuma com a prática de uma das condutas (adulterar, remarcar ou suprimir), sem exigir venda, registro, prejuízo ou apreensão.

✗ *"Quem suprime e depois remarca o chassi do mesmo veículo responde por dois crimes em concurso material."*
Falso. O art. 311 é tipo misto alternativo: a prática de mais de um verbo no mesmo contexto gera **crime único**.

✗ *"A raspagem do número de série de uma bicicleta comum configura o crime do art. 311."*
Falso. O tipo se refere a veículo automotor, elétrico, híbrido, reboque ou semirreboque, seus componentes ou equipamentos; a bicicleta comum, de propulsão humana, não está entre eles.

✗ *"Quem conduz o veículo adulterado só responde se tiver feito a adulteração."*
Falso. O § 2º, III, pune quem conduz ou utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo que **devesse saber** adulterado, ainda que não tenha participado da adulteração.

✗ *"Guardar instrumentos feitos para adulterar chassi é mero ato preparatório e não é crime."*
Falso. O § 2º, II, equipara ao caput quem mantém em depósito ou guarda instrumento especialmente destinado à adulteração.

✗ *"O comerciante particular que remarca chassi sofre o aumento de 1/3 do § 1º."*
Falso. O § 1º exige que o crime seja cometido **no exercício da função pública ou em razão dela**. A atividade comercial é tratada no § 3º, e apenas para as condutas dos incisos II e III do § 2º.

✗ *"A pena do § 3º (atividade comercial) é igual à do caput."*
Falso. A pena do caput é de 3 a 6 anos; a do § 3º é de 4 a 8 anos de reclusão e multa.

✗ *"O art. 311 do CP e o art. 230, I, do CTB são excludentes: aplicado um, não se aplica o outro."*
Falso. São independentes: o mesmo fato pode gerar responsabilização penal e autuação administrativa.

✗ *"O guarda municipal faz a perícia do chassi no local."*
Falso. A constatação técnica é feita por órgão pericial; o guarda preserva, documenta e aciona a autoridade policial.

✗ *"Alterar a placa com fita adesiva é mera infração de trânsito."*
Falso. Os tribunais superiores tratam a alteração de letras ou números da placa com fita adesiva, para enganar a fiscalização, como adulteração de sinal identificador (art. 311).

✗ *"O testamento particular e o cheque são documentos particulares para fins de falsificação."*
Falso. O art. 297, § 2º, os equipara a documento **público**.

✗ *"A falsidade ideológica ocorre quando o documento é fabricado inteiro."*
Falso. Isso é falsidade material. Na ideológica, o documento é verdadeiro na forma, mas com conteúdo falso.

✗ *"Dar nome falso à polícia, em autodefesa, não é crime."*
Falso. Perante autoridade policial, a conduta é típica mesmo em alegada autodefesa (Súmula 522 do STJ).

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Quanto ao elemento subjetivo do crime previsto no art. 311 do Código Penal, é correto afirmar que

A) é punido a título de culpa, se houver imprudência do agente.
B) somente é punido a título de dolo, pois não há previsão da modalidade culposa.
C) exige finalidade específica de obter lucro.
D) exige que o agente seja funcionário público.

Gabarito: B.

Crimes culposos só existem quando expressamente previstos em lei, e o art. 311 não prevê a forma culposa. A alternativa A, portanto, erra. A C erra porque o tipo não exige fim de lucro. A D erra porque o crime é comum: a qualidade de funcionário público é causa de aumento (§ 1º) e não requisito do tipo.

QUESTÃO 02

Um proprietário de motocicleta remarca, sem autorização, o número do chassi do próprio veículo, para ocultar sua origem. Quanto ao sujeito ativo do crime do art. 311 do Código Penal, é correto afirmar que

A) o crime é próprio, só podendo ser praticado por funcionário do órgão de trânsito ou por perito.
B) o crime é próprio, só podendo ser praticado por quem exerça o comércio de veículos usados.
C) não há crime, pois ninguém comete delito contra bem de que é o próprio proprietário e possuidor.
D) o crime é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, inclusive o proprietário.

Gabarito: D.

O art. 311 descreve crime comum. A qualidade de funcionário público ou o exercício de atividade comercial funcionam como causa de aumento (§ 1º) ou qualificação (§ 3º), mas não como requisitos do tipo básico. O bem jurídico é a fé pública, e não o patrimônio do proprietário, o que afasta a alternativa C.

QUESTÃO 03

O crime de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 311 do Código Penal, está inserido entre os crimes contra

A) o patrimônio.
B) a administração pública.
C) a fé pública.
D) a incolumidade pública.

Gabarito: C.

O art. 311 integra o Título X da Parte Especial, dos crimes contra a fé pública, porque protege a confiança nos sinais de identificação dos veículos. Não é crime patrimonial, ainda que se relacione com frequência a furto ou roubo, e também não é crime contra a administração pública, ainda que o funcionário que o pratica tenha a pena aumentada.

QUESTÃO 04

Pedro raspa o número de série gravado no quadro de uma bicicleta comum, sem motor. Quanto ao art. 311 do Código Penal, é correto afirmar que

A) configura o crime, pois o tipo alcança qualquer veículo.
B) o fato não se amolda ao tipo, que se refere a veículo automotor, elétrico, híbrido, reboque ou semirreboque, seus componentes ou equipamentos.
C) configura o crime em sua modalidade culposa.
D) configura o crime se Pedro for funcionário público.

Gabarito: B.

O art. 311 trata de veículo automotor, elétrico, híbrido, reboque e semirreboque, e de seus componentes e equipamentos. A bicicleta comum, de propulsão humana, não está entre eles. A alternativa A amplia o tipo além do que a lei diz; a C inventa uma forma culposa que não existe; a D confunde a qualidade do agente com o objeto do crime.

QUESTÃO 05

Um indivíduo mantém em depósito, em uma oficina, um conjunto de punções e numeradores especialmente destinados à adulteração da numeração de chassi de veículos. Segundo o art. 311, § 2º, II, do Código Penal, essa pessoa

A) não pratica crime, pois só é punido quem efetivamente adultera, remarca ou suprime o sinal identificador.
B) pratica mero ato preparatório, impunível enquanto os instrumentos não forem usados na adulteração.
C) incorre em pena menor que a do caput, por se tratar de conduta antecedente à adulteração.

D incorre nas mesmas penas do caput, por manter em depósito instrumento destinado à adulteração.

Gabarito: D.

O § 2º, II, equipara ao autor da adulteração quem adquire, recebe, transporta, oculta, mantém em depósito, fabrica, fornece, possui ou guarda maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação ou adulteração. A lei transformou em crime autônomo o que seria ato preparatório, com as mesmas penas do caput, o que torna erradas as alternativas A, B e C.

QUESTÃO 06

Um proprietário, com autorização expressa do órgão de trânsito competente para regularizar o veículo, grava novamente o número do chassi, que estava ilegível, sob a fiscalização do próprio órgão. Quanto ao art. 311 do Código Penal, a conduta

A não configura o crime, pois o tipo exige conduta praticada sem autorização do órgão competente.

B configura o crime, pois remarcar o número do chassi é conduta típica em qualquer circunstância.

C configura o crime, mas com pena reduzida em razão da boa-fé e da regularização do veículo.

D configura o crime de falsidade ideológica, pois o registro do veículo foi alterado.

Gabarito: A.

A ausência de autorização do órgão competente é elemento normativo do tipo. Havendo autorização, a conduta é atípica. A alternativa B ignora esse elemento; a C cria uma redução de pena inexistente; a D confunde a situação com falsidade documental, que não se aplica ao caso.

QUESTÃO 07

O crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) se consuma

A somente quando o veículo é vendido a terceiro.

B com a adulteração, remarcação ou supressão do sinal, independentemente de o veículo ser depois utilizado ou vendido.

C somente com o registro do veículo no órgão de trânsito.

D apenas quando há prejuízo econômico comprovado.

Gabarito: B.

O tipo se completa com a prática de uma das condutas (adulterar, remarcar ou suprimir), sem exigir resultado posterior como venda, uso, registro ou prejuízo. As alternativas A, C e D condicionam a consumação a eventos que o tipo não exige.

QUESTÃO 08

Um agente suprime e, logo depois, remarca o número do chassi do mesmo veículo, no mesmo contexto fático. Como o art. 311 descreve várias condutas (adulterar, remarcar, suprimir) em um único tipo, o agente

A) responde por dois crimes em concurso material, um para cada verbo praticado.
B) responde por crime continuado de dois delitos autônomos, com a pena aumentada de um sexto a dois terços.
C) responde por um só crime, por se tratar de tipo misto alternativo.
D) responde somente pela supressão, que absorve a remarcação por ser a conduta menos grave.

Gabarito: C.

O art. 311 é tipo misto alternativo (de ação múltipla ou de conteúdo variado): a prática de mais de um verbo, no mesmo contexto fático e contra o mesmo objeto, configura crime único. Não há concurso material nem crime continuado, o que afasta A e B. A alternativa D inventa uma regra de absorção entre os verbos que não decorre da lei.

QUESTÃO 09

Um motorista conduz, em proveito próprio, um veículo cujo chassi foi remarcado por terceiros, circunstância que ele devia saber, dadas as condições da compra. Segundo o art. 311, § 2º, III, do Código Penal, o motorista

A) incorre nas penas do caput, pois o dispositivo pune também quem conduz veículo que devia saber adulterado.
B) não responde, pois quem não praticou a remarcação do chassi não pode ser punido pelo uso do veículo.
C) responde somente por infração de trânsito, pois a mera condução do veículo não tem relevância penal.
D) responde somente se o veículo for de sua propriedade e estiver registrado em seu próprio nome.

Gabarito: A.

O § 2º, III, abrange, entre outros verbos, conduzir e utilizar, em proveito próprio ou alheio, veículo com sinal identificador que devesse saber adulterado ou remarcado. O tipo é aplicável a quem não participou da adulteração, bastando o conhecimento ou o dever de saber. A alternativa B ignora o inciso III; a C ignora que a mesma situação pode gerar crime e infração; a D cria uma exigência de propriedade e registro que o dispositivo não faz.

QUESTÃO 10

Um comerciante particular remarca o número do chassi de um veículo. Quanto à causa de aumento do § 1º do art. 311 do Código Penal, é correto afirmar que

A) incide sempre que o crime for praticado em atividade comercial.
B) incide por ser o veículo produto de crime.
C) incide por ser praticado em concurso de pessoas.
D) não incide, pois exige que o crime seja cometido no exercício da função pública ou em razão dela.

Gabarito: D.

O § 1º aumenta a pena de um terço se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela. O particular, mesmo comerciante, não se enquadra nessa causa de aumento. A atividade comercial é tratada pelo § 3º, que tem pena própria e se aplica às condutas dos incisos II e III do § 2º. As alternativas A, B e C criam hipóteses de aumento que o § 1º não prevê.

13 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Fé pública** é a confiança coletiva em moedas, documentos, selos, identidades e sinais oficiais; o **Título X do CP** (arts. 289 a 311-A) a protege.
- Capítulos do Título X: moeda falsa; falsidade de títulos e papéis públicos; falsidade documental; outras falsidades; fraudes em certames.
- **Art. 311**: **adulterar, remarcar ou suprimir** chassi, monobloco, motor, placa ou qualquer sinal identificador de veículo, **sem autorização do órgão competente**.
- Pena do caput: **reclusão de 3 a 6 anos e multa**.
- O tipo alcança veículo **automotor, elétrico, híbrido, reboque, semirreboque** e suas combinações, e seus componentes e equipamentos (**Lei 14.562/2023**). Bicicleta comum não entra.
- **Crime comum, doloso, de ação múltipla (tipo misto alternativo)**: vários verbos no mesmo contexto geram crime único.
- Consuma-se com a prática do verbo, independentemente de venda, registro ou prejuízo; ação penal pública incondicionada.
- **§ 1º**: aumento de **1/3** se o crime é cometido no exercício da função pública ou em razão dela; o particular não sofre o aumento.
- **§ 2º**: mesmas penas do caput para o funcionário que contribui para o registro, para quem possui instrumento de adulteração e para quem usa veículo que **devesse saber** adulterado.
- **§ 3º**: condutas dos incisos II ou III em atividade comercial ou industrial: **reclusão de 4 a 8 anos e multa**; o **§ 4º** equipara o comércio irregular ou clandestino, inclusive em residência.
- **CTB, art. 230, I**: infração gravíssima de conduzir veículo com identificação violada ou falsificada; **independente** do crime.

- A constatação da adulteração depende de **perícia**; o guarda **preserva, documenta, comunica e conduz**; a competência de trânsito da guarda depende de atribuição do Município (Lei 13.022/2014, art. 5º, VI).
- Falsidade **material** altera a forma; falsidade **ideológica** (art. 299) tem documento verdadeiro com conteúdo falso.
- Art. 289: moeda falsa, 3 a 12 anos; o § 2º (privilegiado) pune quem recebeu de boa-fé e repassou depois de saber; falsificação grosseira tende ao estelionato (Súmula 73 do STJ).
- Art. 297: 2 a 6 anos; testamento particular e cheque são equiparados a documento público.
- Art. 304: uso de documento falso, com a pena da falsificação; competência pelo órgão a quem foi apresentado (Súmula 546 do STJ).
- Art. 307: falsa identidade, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa; crime mesmo em autodefesa perante a polícia (Súmula 522 do STJ).
- Art. 308: usar como próprio documento de identidade verdadeiro de outra pessoa, ou cedê-lo.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Fé pública – art. 311

Condutas
- Adulterar
- Remarcar
- Suprimir

Objetos
- Chassi e monobloco
- Motor
- Placa
- Componentes e equipamentos

Quem responde
- Autor da adulteração
- Funcionário (+1/3)
- Quem fornece equipamento
- Quem usa veículo adulterado

Casos práticos
- Placa clonada
- Fita adesiva na placa
- Chassi raspado

Outras falsidades

- Documento falso
- Falsidade ideológica
- Uso de documento falso
- Falsa identidade

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

art. 289, caput e §§ 1º e 2º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro:
>
> Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa.
>
> § 1º - Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa.
>
> § 2º - Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Observação: Moeda idônea: Justiça Federal e sem insignificância. § 2º (privilegiada) exige recebimento de boa-fé e repasse após conhecer a falsidade. Moeda grosseira: estelionato (Súmula 73/STJ).

art. 297, caput e §§ 1º e 2º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:
>
> Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.
>
> § 1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.
>
> § 2º - Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular.

Observação: Pegadinha: testamento particular e cheque (título transmissível por endosso) são documento PÚBLICO por equiparação. Cartão de crédito/débito é particular (art. 298, p.u.).

art. 299 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
>
> Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.
>
> Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

Observação: Documento formalmente verdadeiro com conteúdo falso. Exige fim especial.

"Fazer inserir"

= falsidade mediata (terceiro de boa-fé lança a declaração). O valor da multa em réis está superado pelo sistema de dias-multa (Lei 7.209/1984).

art. 304 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:
>
> Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Observação: Tipo remetido. Exibir o documento falso a policial, ainda que a pedido, configura o crime. Competência: órgão a quem foi apresentado (Súmula 546/STJ).

art. 307 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:
>
> Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Observação: Sem uso de documento. Subsidiariedade expressa. Perante autoridade policial é típico mesmo em alegada autodefesa (Súmula 522/STJ).

art. 308 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 308 - Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:

> Pena - detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Observação: Documento VERDADEIRO de outra pessoa (se falsificado: art. 304). Pune também quem cede o documento. Subsidiário.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Um agente suprime e, logo depois, remarca o número do chassi do mesmo veículo, no mesmo contexto fático. Como o art. 311 descreve várias condutas (adulterar, remarcar, suprimir) em um único tipo, o agente

A) responde por um só crime, por se tratar de tipo misto alternativo.
B) responde por dois crimes em concurso material, um para cada verbo praticado.
C) responde por crime continuado de dois delitos autônomos, com a pena aumentada de um sexto a dois terços.
D) responde por um crime e o outro verbo é considerado mero exaurimento, sem relevância penal.
E) responde somente pela supressão, que absorve a remarcação por ser a conduta menos grave.

Gabarito: A

O art. 311 é tipo misto alternativo (de ação múltipla ou de conteúdo variado): a prática de mais de um verbo, no mesmo contexto fático e contra o mesmo objeto, configura crime único. Não há concurso material nem crime continuado.

QUESTÃO 2

Um proprietário de motocicleta remarca, sem autorização, o número do chassi do próprio veículo, para ocultar sua origem. Quanto ao sujeito ativo do crime do art. 311 do Código Penal, é correto afirmar que

A) o crime é próprio, só podendo ser praticado por funcionário do órgão de trânsito ou por perito.
B) o crime é próprio, só podendo ser praticado por quem exerça o comércio de veículos usados.
C) não há crime, pois ninguém comete delito contra bem de que é o próprio proprietário e possuidor.
D) o crime é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, inclusive o proprietário.
E) o proprietário só responde se for revendedor com registro no órgão competente.

Gabarito: D

O art. 311 descreve crime comum: qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, inclusive o proprietário. A qualidade de funcionário público ou o exercício de atividade comercial funcionam como causa de aumento (§ 1º) ou qualificação (§ 3º), mas não como requisitos do tipo básico. O bem jurídico é a fé pública, e não o patrimônio do proprietário.

QUESTÃO 3

Um servidor do órgão de trânsito, sem ter mexido no veículo, fornece indevidamente informação oficial que permite o registro de um carro com chassi remarcado. De acordo com o art. 311 do Código Penal, esse servidor

A) não comete crime, pois não foi ele quem remarcou o chassi.
B) comete apenas infração administrativa.
C) incorre nas mesmas penas do crime de adulteração de sinal identificador de veículo.
D) comete apenas o crime de receptação.
E) comete o crime, mas com a pena reduzida pela metade.

Gabarito: C

O art. 311, § 2º, I, manda aplicar as mesmas penas do caput ao funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Não é preciso ter feito a remarcação (A); a conduta é crime, não mera falta administrativa (B); não se trata de receptação (D); e não há redução de pena (E).

QUESTÃO 4

Um homem desmonta e comercializa, na garagem de sua casa, peças de veículos com chassi que deve saber adulterado, sem ter estabelecimento formal. Segundo o § 4º do art. 311 do Código Penal, essa atividade

A) é equiparada à atividade comercial, incidindo a pena do § 3º, ainda que exercida em residência.
B) não é equiparada à atividade comercial por ocorrer em residência, aplicando-se só as penas do caput.
C) só é equiparada à atividade comercial se houver registro da empresa na Junta Comercial.
D) só é equiparada à atividade comercial se o agente for pessoa jurídica regularmente constituída.
E) só é equiparada à atividade comercial se houver associação de mais de três pessoas.

Gabarito: A

O § 4º do art. 311 equipara a atividade comercial, para efeito do § 3º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Assim, o comércio informal de peças de veículos com sinais adulterados atrai a pena mais grave do § 3º.

QUESTÃO 5

Quanto à ação penal no crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal), é correto afirmar que ela é

A) pública condicionada à representação do proprietário do veículo.
B) privada, dependendo de queixa-crime do proprietário do veículo.
C) pública incondicionada, promovida pelo Ministério Público.

D pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça.

E privada subsidiária da pública, promovida apenas se o Ministério Público for omisso.

Gabarito: C

O art. 311 não prevê exigência de representação ou de queixa. Aplica-se a regra geral do art. 100 do CP: nos crimes sem previsão especial, a ação penal é pública incondicionada, promovida pelo Ministério Público.

QUESTÃO 6

O crime de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 311 do Código Penal, está inserido entre os crimes contra

A o patrimônio.

B a fé pública.

C a administração pública.

D a incolumidade pública.

E a organização do trabalho.

Gabarito: B

O art. 311 está no título dos crimes contra a fé pública, pois protege a confiança nos sinais de identificação dos veículos. Não é crime patrimonial (A), ainda que muitas vezes se ligue a furto ou roubo.

QUESTÃO 7

No art. 311 do Código Penal, a conduta de “suprimir” o sinal identificador de um veículo é praticada por quem

A grava um novo número no lugar do original, passando a identificar o veículo com outra numeração.

B altera algarismos do número original, trocando um dígito por outro de modo a dar nova aparência ao sinal.

C elimina o número do chassi, por exemplo lixando a numeração gravada, de modo que ela deixe de existir.

D falsifica o certificado de registro do veículo, inserindo nele outra numeração de chassi.

E oculta o sinal original com fita ou adesivo, sem deixar vestígios no veículo.

Gabarito: C

Suprimir é eliminar o sinal identificador (por exemplo, lixar a numeração); remarcar é gravar novamente um número, geralmente diverso do original; adulterar é alterar, total ou parcialmente, o sinal existente. São verbos do mesmo tipo penal, de modo que a prática de qualquer deles configura o crime.

QUESTÃO 8

Um motorista conduz, em proveito próprio, um veículo cujo chassi foi remarcado por terceiros, circunstância que ele devia saber, dadas as condições da compra. Segundo o art. 311, § 2º, III, do Código Penal, o motorista

A) não responde, pois quem não praticou a remarcação do chassi não pode ser punido pelo uso do veículo.
B) responde somente por infração de trânsito, pois a mera condução do veículo não tem relevância penal.
C) responde por falsificação de documento público, crime previsto no art. 297 do Código Penal.
D) responde somente se o veículo for de sua propriedade e estiver registrado em seu próprio nome.
E) incorre nas penas do caput, pois o dispositivo pune também quem conduz veículo que devia saber adulterado.

Gabarito: E

O § 2º, III, do art. 311 abrange, entre outros verbos, "conduzir" e "utilizar" em proveito próprio ou alheio veículo com sinal identificador que devesse saber adulterado ou remarcado. O tipo é aplicável a quem não participou da adulteração, bastando o conhecimento ou o dever de saber.

QUESTÃO 9

O preceito secundário do art. 311, caput, do Código Penal comina pena de reclusão e de multa. Em relação à aplicação dessas penas, isso significa que

A) o juiz escolhe uma entre as duas, aplicando a reclusão ou a multa, conforme a gravidade do caso.
B) a multa substitui automaticamente a reclusão quando o agente for primário e tiver bons antecedentes.
C) a multa só pode ser aplicada se o agente for reincidente em crimes contra a fé pública.
D) a multa só é aplicada se o crime tiver causado prejuízo patrimonial a algum adquirente do veículo.
E) o juiz deve aplicá-las cumulativamente, impondo a pena privativa de liberdade e a de multa.

Gabarito: E

Quando o preceito secundário traz a pena de reclusão "e multa", as penas são cumulativas. Quando traz "ou multa", elas são alternativas. No caput do art. 311, a pena é de reclusão de três a seis anos, e multa, de aplicação conjunta.

QUESTÃO 10

Um comprador adquire um veículo por valor muito abaixo do mercado e com numeração de chassi que devia saber estar adulterada. Segundo o art. 311, § 2º, III, do Código Penal, ele

A) não responde, pois só se pune quem tem certeza absoluta da adulteração do sinal identificador.
B) responde apenas na esfera administrativa, com a apreensão do veículo e a aplicação de multa.

C responde somente se for comerciante, pois a norma alcança apenas o exercício de atividade comercial.

D incorre nas penas do caput, pois o tipo alcança quem adquire veículo que devia saber adulterado.

E responde apenas se tiver sido ele próprio o autor da adulteração do chassi.

Gabarito: D

O art. 311, § 2º, III, pune quem adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo com sinal identificador que devesse saber adulterado ou remarcado. A expressão "devesse saber" dispensa a certeza do conhecimento, e não se exige atividade comercial para o caput.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Quais os verbos do art. 311 do CP?	Adulterar, remarcar ou suprimir.
Qual o bem jurídico do art. 311?	A fé pública.
Funcionário público que adultera sinal de veículo no exercício da função tem pena aumentada em quanto?	1/3.
Cobrir número da placa com fita isolante para enganar a fiscalização pode configurar o art. 311?	Sim, segundo os tribunais superiores.
O art. 311 alcança veículo elétrico?	Sim, desde a alteração de 2023.
Diferença entre falsidade material e ideológica?	Na material o documento é falso na forma; na ideológica é verdadeiro na forma, mas com conteúdo falso.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Crimes Contra a FÉ PÚBLICA (Resumo) \| Direito Penal ASSISTIR

Me Julga - Cíntia Brunelli

https://youtu.be/qs9Ai4k3dkU

CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA \| Prof.: Daniel Buchmüller ASSISTIR

Supremo

https://youtu.be/Yv_D9Dnu7K8

Concurso PC-PE - Aula de Direito Penal: Crimes Contra a Fé Pública - Falsificação documental ASSISTIR

Qconcursos

https://youtu.be/TnDeNW5LMiA